

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5102488-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANTONIO ALMIR MAGALHAES TEIXEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE EQUIPAMENTO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) E DE SEU ACESSÓRIO (MÁSCARA NASAL). TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com reforma da decisão de evento 3 dos autos nº 5097627-07.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5102488-36.2024.4.02.5101

510015453123 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5102488-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANTONIO ALMIR MAGALHAES TEIXEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por Antônio Almir Magalhães Teixeira contra decisão que, no **evento 3 dos autos nº 5097627-07.2024.4.02.5101**, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de equipamento de pressão aérea contínua positiva (CPAP) e de seu acessório (máscara nasal tamanho M) à parte autora.

No evento 11, DESPADEC1 esta relatora deferiu o requerimento de efeito suspensivo ativo.

A União e o Estado do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões ao recurso (evento 25, CONTRAZ1 e evento 26, PET1).

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pelo recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora

(art. 300 do CPC), conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com reforma da decisão de evento 3 dos autos nº 5097627-07.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.